



**P E N E T A P A N**

Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

FITRI HANDAYANI, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 01 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat Gersikan 1/22 RT/RW 003/001 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Email : [fitrihandayani8884@gmail.com](mailto:fitrihandayani8884@gmail.com), sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2026 dengan Nomor Register 2620/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan nama FITRI HANDAYANI adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 357810410780007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 Juli 2018;
2. Bahwa PEMOHON dengan nama FITRI HANDAYANI telah tercatat pada Kartu Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 November 2019;
3. Bahwa PEMOHON dengan nama FITRI HANDAYANI berdasarkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby



(SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran bahwa benar adalah anak dari Ibu PEMOHON atas nama TUMIATI yang disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling tertanggal 24 Agustus 2026;

4. Bahwa PEMOHON dengan nama FITRI HANDAYANI berdasarkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri bahwa KARMAN adalah suami dari Ibu PEMOHON atas nama TUMIATI yang disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling tertanggal 24 Agustus 2026;

5. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan AGUS SETIAWAN pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0688/058/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kabupaten Surabaya. Pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Ayah PEMOHON tertulis KARMAN;

6. Bahwa PEMOHON dengan nama FITRI HANDAYANI telah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B- 451/Kua.13.29.13/Pw.01/08/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Pada Surat Keterangan tersebut nama Ayah PEMOHON tertulis KARMAN dan Ibu PEMOHON tertulis TUMIATI;

7. Bahwa Orang tua PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1971 dengan Ayah PEMOHON tercatat atas nama KARMAN dengan Ibu PEMOHON tercatat atas nama TUMIATI sebagaimana Surat Nikah No. 216/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;

8. Bahwa Ayah PEMOHON dengan nama KARMAN telah meninggal pada tanggal 03 Agustus 2026 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-04082026-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 Agustus 2026;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Ibu PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2022 atas nama TUMIATI sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-280320022-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Maret 2022;

10. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk menambahkan NAMA IBU PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK), dimana pada Kartu Keluarga tersebut Nama Orang Tua Pemohon semula tercatat nama IBU PEMOHON tidak ada, menjadi nama IBU PEMOHON tertulis TUMIATI sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran RT/RW 010/005 Kelurahan Pacarkembang dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenara Sebagai Pasangan Suami Istri RT/RW 010/005 Kelurahan Pacarkembang milik PEMOHON, dan Surat Nikah Nomor 216/1971 milik Orang Tua PEMOHON;

11. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Pada Kartu Keluarga (KK) di Pengadilan Negeri Surabaya;

12. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Permohonan Perbaikan Kesalahan Pada Kartu Keluarga (KK) PEMOHON pada Kartu Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Februari 2022 yang semula nama ibu PEMOHON tidak ada, menjadi nama Ibu PEMOHON tertulis TUMIATI;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ibu PEMOHON pada Kartu

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby



Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Februari 2022 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya atau pembedingnya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578104107840007 atas nama FITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3578101311140037 atas nama kepala keluarga AGUS SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13-11-2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0688/058/VI/2014 antara AGUS SETIAWAN dan FITRI HANDAYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 216/1971 antara Karman dan Tumiaty yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Fitri Handayani anak kandung dari Tumiaty, yang yang disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling tanggal 24-08-2026 dan Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Isteri atas nama Tumiaty benar isteri dari Karman, yang yang disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling tanggal 24-08-2026, diberi tanda bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-28032022-0020 atas nama TUMIATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28-03-2022, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-04082026-0047 atas nama KARMAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 04-08-2026, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAIJEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah mertua Pemohon;
- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gersikan 1/22 RT/RW 003/001 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi pada sidang hari ini karena Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon, Nama ibu Pemohon semula tercatat tidak ada;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Tumiaty;

TRI ISMIYATI

2. Saksi TRI ISMIYATI

- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gersikan 1/22 RT/RW 003/001 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi pada sidang hari ini karena Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon, Nama ibu Pemohon semula tercatat tidak ada;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Tumiaty;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan Pengadilan agar diberikan izin untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula nama ibu Pemohon tidak ada, menjadi nama Ibu Pemohon tertulis Tumiaty;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, perbaikan Akta kelahiran dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Pajjem dan Tri Ismiyati;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Gersikan 1/22 RT/RW 003/001 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.3578101311140037 atas nama kepala keluarga Agus Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13-11-2019, nama ibu Pemohon tertulis tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, yang menyatakan bahwa pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), dimana pada Kartu Keluarga tersebut Nama Orang Tua Pemohon semula tercatat nama Ibu Pemohon tidak ada (vide bukti P-2), menjadi nama Ibu Pemohon Tertulis Tumiaty sebagaimana Surat Nikah Nomor 216/1971 milik Orang Tua Pemohon (vide bukti P-4) , Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri RT/RW 003/001 Kelurahan Pacarkeling milik Pemohon (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa maksud diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk kesamaan dokumen administrasi milik Pemohon dimasa depan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No.3578101311140037 atas nama kepala keluarga Agus Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13-11-2019 dimana pada Kartu Keluarga tersebut Nama ibu Pemohon semula tercatat tidak ada, menjadi nama Ibu Pemohon tertulis Tumiaty supaya tidak terjadi kendala dimasa yang akan datang mengenai data dan identitas administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbaikan nama ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No.3578101311140037 atas nama kepala keluarga Agus Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13-11-2019 dimana pada Kartu Keluarga tersebut Nama ibu Pemohon semula tercatat tidak ada, menjadi nama Ibu Pemohon tertulis Tumiaty, adalah tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial kehidupan masyarakat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Permohonan Perbaikan Kesalahan Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Februari 2022 yang semula nama ibu Pemohon tidak ada, menjadi nama Ibu Pemohon tertulis Tumiaty;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3578101311140037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Februari 2022 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 14 September 2026 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Panitera Pengganti ;

Hakim;

ttd

ttd

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

|                                 |                             |                |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1.....                          | PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp30.000,00  |
| 2.....                          | Biaya Proses (ATK Perkara)  | : Rp50.000,00  |
| 3.....                          | PNBP Panggilan              | : Rp10.000,00  |
| 4.....                          | Redaksi                     | : Rp10.000,00  |
| 5.....                          | Materai                     | : Rp10.000,00  |
| Jumlah .....                    |                             | : Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah ). |                             |                |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 2620/Pdt.P/2026/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10